

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 약식감정 업무기준 개선으로 행정서비스 품질 제고
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처 ○○○○ 대리(5급)는 2021. 2월부터 조세채권관리처에서 조세사업 업무량 확대 과제 발굴, 업무 프로세스 개선 및 대외기관 협업 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

조세채권관리처는 국세청 「국세징수사무처리규정」 제192조 제1항에 따라 세무서장이 공매대행 의뢰에 앞서 압류재산의 공매 실익여부를 확인하기 위해 공사에 의뢰하는 약식감정 업무를 총괄 수행하고 있다.

위 직원은 약식감정 제도가 위임기관에게는 공매 의뢰 전 권리분석을 통해 불필요한 공매 해제비용 발생을 방지하는 행정서비스의 하나이고 공사에게는 공매 수입량 확보를 위한 중요한 절차임에도, 2006년 약식감정 제도 시행 이후 현재까지 약 15년 간 가시적인 개선사항 없이 관행대로 업무를 처리하고 있으며 국세·지방세 간 처리기준 및 절차에도 일부 차이가 있음을 확인하였다.

특히, 「국세징수법」이 전부개정되어 2021. 1. 1. 이후 압류분부터는 세무서장이 압류 후 1년 이내에 공매대행 의뢰를 하도록 하는 조항이 신설됨에 따라 약식감정 업무 또한 효율화 필요성이 있다고 판단하고 약식감정 의뢰 근거 및 대상 재산, 처리방식, 의뢰 시기·횟수 등 단계별 개선 필요사항을 전반적으로 점검하였다.

그 결과, ①약식감정 의뢰 시 채납자의 과세정보가 제공됨에도 약식감정 근거가 법령이 아닌 국세청훈령에만 있어 법적인 근거가 미약하고, ②지방세 관련 약식감정 의뢰건의 경우 공매연계시스템이 구축되어 있음에도 상당수(67%)가 수기 방식으로 처리되고 있으며, ③약식감정 이후 실익있는 압류재산이 공매의뢰로 이어지는 연계비율이 저조한 것으로 나타나는 등 [표 26]과 같은 비효율요소가 있다고 판단하였다.

[표 26] 약식감정 절차 관련 비효율 요소

구 분		수행 현황 개요	비효율요소
업무근거		- 국세징수법령에는 근거 조항 부존재 - 국세청 국세징수사무처리규정(국세청 훈령)	업무근거 불명확
처리방식		- 지방세 약식감정 의뢰건의 xx%(x,xxx건/xx,xxx건), 지방세외수입 약식감정 의뢰건의 100%(x,xxx건) 수기 의뢰	처리절차 비효율
의뢰물건		- 부동산 이외에 출자증권, 무채재산권, 차량 등의 재산에 대해서도 약식감정 의뢰	약식감정 불가물건 의뢰
실 효 성	공매의뢰 연계	- 약식감정 공매 실익有 회신 후 실제 공매 의뢰로 이어지는 연계비율 국세 xx.x%, 지방세 xx.x%	연계율 저조
	약식감정 분석결과	- 약식감정 공매 실익有 회신 후 공매의뢰까지 이어 지는데 상당기간 소요	신뢰도·활용도 저하 우려

이에 따라, 위 직원은 국세 약식감정 절차와 관련하여는 국세청
 ◆◆◆◆◆ ◆◆과, □□□□□□□ □□□□□팀 등을 방문하여 개선
 방안을 논의하였고, 지방세 약식감정 절차와 관련하여는 행정안전부
 ◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇과, ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲과

등을 방문하여 약식감정 업무의 효율화 필요성에 대해 설득하는 등 적극적으로 노력한 결과, 국세와 지방세 간 다르게 운영되던 약식감정 기준을 일원화하고 불필요한 약식감정 물건 및 과도한 재의뢰 횟수를 제한하는 등 [표 27]과 같은 개선 성과를 거두었다.

[표 27] 약식감정 관련 절차 개선 결과

구 분		기 준	개 선
의뢰방식	국 세	- 전산 자동의뢰(압류공매시스템)	전산의뢰 (수기의뢰 종료 ¹⁾)
	지방세	- 전자의뢰+수기의뢰 혼재	
의뢰시기	국 세	- 압류 후 3개월 경과	압류 후 6개월 경과
	지방세	- 압류 후 12개월 경과	
의뢰물건	국 세	- 6개 용도(부동산, 출자증권 등)	부동산 (1개 용도)
	지방세		
재의뢰	국 세	- 결과회신 후 2년 경과 시	약식감정 재의뢰 1회로 제한 (무분별한 재의뢰 ²⁾ 방지)
	지방세	- 결과회신 후 공매 미진행 시	

그 밖에도 국세청 훈령에 두고 있는 약식감정 의뢰 근거를 국세징수법령에 명시하도록 하는 내용의 법령 개정 의견을 2021. 10. 21. 기획재정부에 제출하였으며, 상대적으로 체납액 규모가 작은 지방세의 경우 체납액이 3백만 원 이상인 체납자의 압류재산만 약식감정 의뢰하도록 하는 등 공매 실효성 있는 재산에 집중하여 약식감정 업무를 수행할 수 있도록 추가적인 노력을 기울였다.

1) 행정안전부에서 전국 지방자치단체에 「지방세 전자공매시스템 활용도 제고를 위한 업무협조 요청」 문서 시행('21. 4. 1.)

2) 2020년 기준 약식감정 재의뢰건수 xx,xxx건

다. 실적 또는 성과

위 직원은 관행적으로 처리하던 약식감정 기준 정비를 위해 위임 기관(국세청·행안부)과 적극적으로 협의하여 [표 28]과 같은 성과를 거두는 한편, 신속하고 실효성 있는 약식감정이 실제 공매 수임으로 연계될 수 있는 기반을 조성함으로써 양질의 조세행정 서비스 제공에 기여하였다.

[표 28] 약식감정 절차 개선 주요 성과

구 분	개선 성과 요약	비 고
전산연계시스템 활용 강화	- 지방세 약식감정 전산의뢰 건수 전년 동기 대비 약 95% 증가(x,xxx→x,xxx건)	4. 1.~11. 9. 기간 중
행정력 절감	- 재의뢰 횟수 제한 및 수기 약식감정 의뢰 중단 등을 통해 행정력을 절감 → 미처리건 해소에 집중	약 x.xx명 절감효과
약식감정 절차 신속화	- '21년 5월말 대비 10월말 잔여 미처리건수 xx%↓ - 국세 약식감정 회신기한 전년동기 대비 x% 단축	-

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 기존 업무처리의 문제점을 인식하고 적극적으로 개선하여 약식감정 행정서비스 품질 제고에 기여한 조세신성장팀 ○○○○ 대리(5급)을 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)